

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 305 del 31/08/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 126 del 31/08/2021

OGGETTO: Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Annualità 2021».
“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”. Affidamento incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.-
CUP: C87H21003340001 CIG: ZCD32E1BBA COD. CAP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Comune di Squillace - in applicazione del Decreto Ministero Interno 11 Novembre 2020 - è beneficiario del contributo di € 100.000,00 per la realizzazione di una o più delle opere pubbliche di cui all'art.1, comma 30, della Legge n° 160 del 2019 in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 21/07/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di “Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 80.128,63 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 1.583,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 19.871,37;

-con determinazione a contrarre n° 287 del 12/08/2021 si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, con aggiudicazione secondo il Criterio del Minor Prezzo (ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto che con propria determinazione n° 297 del 26/08/2021, il servizio in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl - via dei Feaci n° 63, 88069 Squillace (CZ);

Ritenuto che:

-stante la notevole mole di lavoro del settore tecnico e la carenza d'organico del medesimo settore (un solo dipendente con funzioni di Responsabile Unico dei vari procedimenti, lo svolgimento di molteplici attività, variegati e complesse funzioni facenti capo al Settore Edilizia, Manutenzioni e Lavori Pubblici) per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi stabiliti, necessita provvedere, al conferimento di incarico a figura professionale esterna per:

- direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

-sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP non è possibile affidare la Direzione Lavori, in parola, all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per:

- carenza in organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

Dato atto, altresì, che gli importi a base d'asta sono i seguenti:

- €. 5.847,69 per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”, oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge;

Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata (Direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ammonta ad € 5.847,69 oltre IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prescrive: *"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visto l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";*

Visto che:

-per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, approvato con determinazione n° 100 del 02/03/2020, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

-all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Ing. Aversa Salvatore, nato a Catanzaro il 08/12/1983, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 2824 - C.F.: VRSSVTT83T08C352E, con sede legale dello studio tecnico alla via Provinciale per Copanello n. 74 - 88069 Staletti (CZ), il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che:

-il professionista Ing. Aversa Salvatore, a seguito di negoziazione, previa richiesta preventivo/offerta, si è reso disponibile per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la *"Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido"*, per l'importo di € 5.029,01 oltre Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 14,00% sull'importo stimato;

-l'offerta formulata dall'Ing. Aversa Salvatore, pertanto, corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Viste le Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al D.Lgs. n° 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21/02/2018;

Considerato che nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a), appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visto:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Ritenuto quindi,

-di procedere con l'affidamento dell'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di *"Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido"*;

-di ritenere congrua l'offerta presentata in relazione alla tipologia del servizio da svolgere;
Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Aversa Salvatore, nato a Catanzaro il 08/12/983, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 2824 - C.F.: VRSSVTT83T08C352E, con sede legale dello studio tecnico alla via Provinciale per Copanello n. 74 - 88069 Staletti (CZ), per l'importo di €. 5.029,01 oltre Cassa Professionale, l'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la *"Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido"*;
2. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati al formale trasferimento dei fondi da parte del competente Ministero, in applicazione al Decreto del Ministero dell'Interno 11 Novembre 2020;
3. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola, dell'importo complessivo di € 100.000,00;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione è individuato nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di autorizzare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge dettata da motivi tecnici di urgenza;
7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento – Cap. – Cod. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

